

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2570/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จตุรพร สยามิภักดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 295, มาตรา 297

จำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้เสียหายจนฟันหลุดไป 1 ซี่ และจำเลยที่ 2 ใช้ให้ บ.ทำร้ายผู้เสียหายจนฟันหลุดไป 2 ซี่ เมื่อถูกทำร้ายแล้วผู้เสียหายเพียงแต่รับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติเท่านั้น ยังใช้ฟันที่เหลือเคี้ยวอาหารได้อยู่บ้าง แต่ไม่อาจเคี้ยวได้เหมือนเดิม ส่วนที่ผู้เสียหายว่าป่วยเจ็บเกิน 20 วัน ก็ไม่ได้ความว่าป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาดังนี้ยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 295, 297, 298, 309, 310, 312, 80, 83, 91

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันใช้ไม้ไฟและสันมีดทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส และร่วมกันเป็นตัวการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนฟันหัก 3 ซี่ จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส และจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83, 91 ให้เรียงกระทงลงโทษกระทงที่ 1 จำคุกคนละ 2 ปี กระทงที่ 2 จำคุกคนละ 3 ปีและกระทงที่ 3 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้ไม้ดีและใช้กระป๋องร้อนๆ นาบผู้เสียหาย จำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 2 ปี ยกข้อหาอื่น ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์ทุกข้อหา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างที่ผู้เสียหายทำงานเป็นเด็กรับใช้ในบ้าน จำเลยนั้น จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้ไม้ไผ่ดีทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัส จำเลยที่ 1 ใช้กระดาดชจุดไฟใส่กระป๋องเหล็กนาบผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัส จำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้เสียหายจนพ้นหลุดไป 1 ชี และจำเลยที่ 2 ได้ใช้ให้เด็กหญิง บัวยอยทำร้ายผู้เสียหายจนพ้นหลุดไป 2 ชี แต่เนื่องจากการพิจารณาได้ความจากผู้เสียหายว่า เมื่อถูกทำร้ายจนพ้นหลุดดังกล่าวแล้ว ผู้เสียหายเพียงแต่รับประทานอาหารไม่ได้ตามปกติเท่านั้น ซึ่งย่อมหมายความว่าผู้เสียหายยังใช้พื้นที่เหลือเคี้ยวอาหารได้อยู่บ้าง แต่ไม่อาจเคี้ยวได้เหมือนเดิม ส่วนที่ผู้เสียหายว่าป่วยเจ็บเกิน 20 วัน ก็ไม่ได้ความว่าป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา กรณีเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสดังฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 1 คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบด้วยมาตรา 84 อีกกระทงหนึ่งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 1 ปี กระจกหนึ่งกับมีความผิดใช้ผู้อื่นให้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบด้วยมาตรา 84 จำคุก 3 เดือนอีกกระจกหนึ่ง และจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 อีกกระจกหนึ่งจำคุก 3 เดือน รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี 3 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ